

Antes de utilizar os SERVIÇOS oferecidos pela Ph Web Software, o USUÁRIO concorda em ler atentamente estes TERMOS E CONDIÇÕES, certificando-se de que os compreende integralmente. Ao selecionar a opção "Li e aceito" ao final, o USUÁRIO concorda com as disposições destes TERMOS e se submete a eles, ficando vinculado.

A **Ph Web Software**, inscrita sob o CNPJ 62.797.808/0001-41, detém todos os direitos sobre o *site* institucional hospedado no domínio <https://www.ph.net.br>, através do qual são apresentados e contratados serviços de desenvolvimento *web*, criação de *sites*, sistemas de pagamento, gestão de pedidos, hospedagem, suporte técnico e demais soluções digitais descritas nestes TERMOS.

Elegibilidade e Condições de Contratação

O acesso ao *site* e a contratação dos serviços da **Ph Web Software** estão condicionados ao cumprimento dos seguintes requisitos, que o USUÁRIO declara expressamente satisfazer ao aceitar estes TERMOS:

a) Idade mínima: A contratação dos serviços é permitida exclusivamente a maiores de 18 (dezoito) anos ou a pessoas jurídicas regularmente constituídas, representadas por seus responsáveis legais.

b) Capacidade legal: O USUÁRIO declara possuir plena capacidade civil para celebrar contratos e assumir as obrigações previstas nestes TERMOS, respondendo integralmente por eventuais declarações falsas.

c) Uso lícito: O USUÁRIO declara que utilizará os serviços contratados exclusivamente para fins lícitos, em conformidade com a legislação brasileira vigente, em especial o Código Civil (Lei 10.406/2002), o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014).

d) Veracidade das informações: O USUÁRIO declara que todos os dados fornecidos no momento da contratação, incluindo nome, CPF ou CNPJ, endereço e dados de contato, são verdadeiros, completos e atualizados, sendo o único responsável por eventuais prejuízos decorrentes de informações incorretas ou desatualizadas.

O cadastro ou contratação realizado por USUÁRIO que não satisfaça qualquer dos requisitos acima poderá ser cancelado a qualquer tempo pela **Ph Web Software**, sem prejuízo da cobrança proporcional pelos serviços já executados e das medidas legais cabíveis.

TERMOS DE USO E CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO

Ph Web Software

Website: <https://www.ph.net.br>

Última atualização: julho de 2026.

1. IDENTIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO

1.1 Estes Termos de Uso e Condições Gerais de Contratação ("Termos") regulam a relação entre a **Ph Web Software** ("Ph", "nós" ou "Empresa") e qualquer pessoa física ou jurídica ("Cliente" ou "Contratante") que acesse o *site* <https://www.ph.net.br> ou contrate qualquer serviço oferecido pela Empresa.

1.2 Ao acessar o *site*, solicitar orçamento, realizar pagamento ou assinar qualquer instrumento contratual com a Ph, o Cliente declara ter lido, compreendido e aceito integralmente estes Termos.

1.3 Caso o Cliente não concorde com qualquer disposição destes Termos, deve abster-se de utilizar os serviços da Ph.

1.4 A Ph reserva-se o direito de alterar estes Termos a qualquer momento. Alterações relevantes serão comunicadas ao Cliente por e-mail ou publicadas no site com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

2. SERVIÇOS OFERECIDOS

2.1 A Ph oferece, entre outros, os seguintes serviços:

- a) Criação e desenvolvimento de *sites* profissionais responsivos;
- b) Desenvolvimento de sistemas de *e-commerce* e lojas virtuais;
- c) Implementação de sistemas de pagamento e recebimento *online*;
- d) Desenvolvimento de sistemas de gestão de pedidos;
- e) Desenvolvimento de *softwares* empresariais (CRM, ERP, BI, SAE, SAD, SIE, SCM e similares);
- f) Registro e gestão de domínios (.br e outros);
- g) Criação e gestão de *e-mail* corporativo;
- h) Otimização para mecanismos de busca (SEO);
- i) Suporte técnico e manutenção de *sites* e sistemas;
- j) Hospedagem de *sites* e aplicações.

2.2 Os serviços efetivamente contratados, seus escopos, prazos e valores serão definidos em proposta comercial, contrato específico ou ordem de serviço assinada pelas partes, que complementam e integram estes Termos.

2.3 Qualquer funcionalidade, recurso ou entrega não expressamente prevista na proposta ou contrato é considerada fora do escopo contratado e estará sujeita a orçamento adicional.

3. PLANOS E MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO

3.1 Plano Completo (mensal)

Destinado a pequenas e médias empresas. Inclui domínio .br, *site* profissional, *e-mail* corporativo, atualizações ilimitadas e suporte técnico 24/7, conforme descrito na proposta comercial vigente. A contratação implica compromisso de pagamento mensal enquanto o plano estiver ativo.

3.2 Site Avulso

Serviço pontual para projetos pessoais ou institucionais. Inclui domínio .br por 1 (um) ano, *site* profissional e até 3 (três) atualizações, conforme descrito na proposta. A contratação é realizada mediante pagamento único no valor vigente.

3.3 Soluções Corporativas

Para necessidades de maior complexidade (CRM, ERP, *e-commerce*, BI e similares). Escopo, prazo e valor são definidos após levantamento de requisitos e formalização de proposta técnica específica.

3.4 Os valores, condições de pagamento e demais detalhes de cada plano são os vigentes no momento da contratação, conforme publicados no *site* ou informados em proposta comercial.

4. PAGAMENTO E CONDIÇÕES FINANCEIRAS

4.1 Os pagamentos deverão ser realizados nas formas e prazos estabelecidos na proposta comercial ou contrato específico firmado entre as partes.

4.2 O não pagamento nas datas acordadas implica:

- a) Suspensão dos serviços ativos (hospedagem, *e-mail*, suporte) após 5 (cinco) dias corridos de atraso;
- b) Incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso;
- c) Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados proporcionais aos dias;
- d) Correção monetária pelo IGP-M ou índice substituto oficial.

4.3 O restabelecimento dos serviços suspensos por inadimplência poderá estar condicionado ao pagamento de taxa de reativação, a ser informada ao Cliente no momento da regularização.

4.4 Em caso de inadimplência superior a 30 (trinta) dias, a Ph reserva-se o direito de encerrar o contrato, reter os arquivos produzidos até a regularização integral do débito, e adotar as medidas cabíveis para recuperação dos valores.

4.5 Não haverá reembolso de valores pagos por serviços já entregues, executados ou em andamento, salvo comprovado descumprimento de obrigação essencial por parte da Ph.

5. PRAZO DE ENTREGA E CRONOGRAMA

5.1 Os prazos de entrega serão definidos na proposta comercial ou contrato específico, a contar da data de:

- a) Confirmação do pagamento inicial (quando aplicável); e
- b) Recebimento de todos os materiais, informações e acessos necessários fornecidos pelo Cliente.

5.2 O não fornecimento pelo Cliente de materiais, conteúdos, acessos ou aprovações nos prazos acordados suspende automaticamente o prazo de entrega da Ph, sem qualquer penalidade para a Empresa.

5.3 Solicitações de alteração de escopo durante a execução do projeto poderão impactar o prazo original, devendo ser formalizadas por escrito e acompanhadas de novo cronograma acordado entre as partes.

5.4 Atrasos decorrentes de caso fortuito, força maior ou falhas de terceiros (provedores de hospedagem, registradores de domínio, APIs externas) não serão imputados à Ph.

6. OBRIGAÇÕES DA Ph

6.1 A Ph compromete-se a:

- a) Executar os serviços contratados com diligência, qualidade técnica e dentro dos prazos acordados;
- b) Manter o Cliente informado sobre o andamento do projeto;
- c) Utilizar boas práticas de desenvolvimento web, SEO e UX na execução dos serviços;
- d) Guardar sigilo sobre as informações confidenciais do Cliente;
- e) Prestar suporte técnico conforme o plano contratado;
- f) Cumprir as obrigações previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) quanto aos dados tratados em nome do Cliente.

6.2 A Ph **não** se responsabiliza por:

- a) Resultados comerciais específicos (aumento de vendas, geração de *leads*, posicionamento no Google), pois dependem de fatores externos ao controle da Empresa;
- b) Conteúdo inserido pelo Cliente no *site* ou sistema após a entrega;
- c) Danos causados por uso inadequado dos sistemas entregues;
- d) Falhas de terceiros, incluindo provedores de pagamento, registradores de domínio e plataformas externas integradas;
- e) Perda de dados decorrente de ações do próprio Cliente ou de terceiros não autorizados.

7. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

7.1 O Cliente compromete-se a:

- a) Fornecer todas as informações, materiais, acessos e aprovações necessárias nos prazos acordados;
- b) Designar um responsável com poderes de decisão para interlocução com a Ph;
- c) Efetuar os pagamentos nas datas e condições acordadas;
- d) Utilizar os serviços e sistemas entregues de forma lícita, em conformidade com a legislação vigente;
- e) Não utilizar os sistemas desenvolvidos pela Ph para fins ilegais, fraudulentos ou que violem direitos de terceiros;
- f) Manter sigilo sobre credenciais de acesso aos sistemas, sendo responsável por qualquer uso indevido decorrente de sua negligência;
- g) Comunicar à Ph, imediatamente, qualquer falha, incidente de segurança ou uso não autorizado identificado nos sistemas.

7.2 O Cliente declara que os conteúdos, imagens, textos e materiais fornecidos à Ph para uso nos projetos são de sua titularidade ou que possui as licenças necessárias para utilizá-los, responsabilizando-se por qualquer demanda de terceiros decorrente de violação de direitos autorais ou de imagem.

8. PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1 Após a quitação integral dos valores contratados, o Cliente adquire os direitos de uso sobre o produto final entregue (*site*, sistema ou *software*), conforme o escopo contratado.

8.2 A transferência de direitos prevista no item 8.1 refere-se exclusivamente ao produto final. Não estão incluídos:

- a) Ferramentas, *frameworks*, bibliotecas e componentes de terceiros utilizados no desenvolvimento, que permanecem sujeitos às suas próprias licenças;
- b) Códigos-fonte proprietários, metodologias e processos internos da Ph;
- c) Modelos, *templates* e elementos visuais licenciados de terceiros.

8.3 Enquanto houver débito em aberto, a Ph mantém o direito de reter o acesso ao código-fonte e arquivos do projeto.

8.4 A Ph reserva-se o direito de incluir o projeto desenvolvido em seu portfólio e materiais de divulgação, salvo expressa proibição contratual do Cliente.

9. SISTEMAS DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO

9.1 Nos projetos que envolvam implementação de sistemas de pagamento, recebimento ou *e-commerce*, o Cliente é responsável por:

- a) Contratar e manter ativa sua própria conta junto aos *gateways* e processadoras de pagamento (ex.: Cielo, Rede, PagSeguro, Stripe, Mercado Pago, entre outros);
- b) Cumprir os requisitos legais e regulatórios aplicáveis à sua atividade comercial, incluindo emissão de notas fiscais, *compliance* fiscal e proteção ao consumidor;
- c) Manter atualizadas as credenciais de integração junto às plataformas de pagamento.

9.2 A Ph realiza a integração técnica dos sistemas de pagamento, mas não atua como intermediadora, processadora ou custodiante de valores transacionados pelos sistemas do Cliente.

9.3 A Ph não se responsabiliza por falhas, bloqueios, *chargebacks* ou disputas junto às plataformas de pagamento de terceiros.

10. HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E DISPONIBILIDADE

10.1 Os serviços de hospedagem e registro de domínio incluídos nos planos são prestados em parceria com provedores terceiros. A Ph envia seus melhores esforços para garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços, mas não garante disponibilidade de 100% (SLA absoluto).

10.2 Manutenções programadas serão comunicadas ao Cliente com antecedência mínima de 24 horas, salvo emergências técnicas.

10.3 O domínio registrado em nome do Cliente é de propriedade do Cliente. Em caso de encerramento contratual, a Ph providenciará a transferência do domínio ao Cliente em até 10 (dez) dias úteis após a quitação de eventuais débitos.

10.4 A Ph não se responsabiliza pela perda de domínios decorrente de inadimplência do Cliente junto ao registrador.

11. SUPORTE TÉCNICO

11.1 O suporte técnico é prestado conforme o plano contratado, nos canais e horários definidos na proposta comercial.

11.2 Entende-se por suporte técnico a assistência para correção de falhas, erros ou problemas nos sistemas entregues pela Ph. Não estão incluídos no suporte:

- a) Alterações de escopo ou novas funcionalidades;
- b) Problemas causados por modificações realizadas pelo Cliente ou por terceiros sem autorização da Ph;
- c) Danos decorrentes de ataques externos (*hacks*, DDoS) quando o Cliente não adotou as medidas de segurança recomendadas pela Ph.

12. RESCISÃO CONTRATUAL

12.1 Rescisão pelo Cliente: O Cliente pode rescindir o contrato mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias. Valores já pagos por serviços entregues não são reembolsáveis. Serviços em andamento serão cobrados proporcionalmente ao trabalho executado até a data de rescisão.

12.2 Rescisão pela Ph: A Ph pode rescindir o contrato, sem penalidade, nos seguintes casos:

- a) Inadimplência do Cliente superior a 30 (trinta) dias;
- b) Uso dos serviços para fins ilegais ou em violação destes Termos;
- c) Comportamento abusivo, hostil ou de má-fé por parte do Cliente;
- d) Impossibilidade técnica ou legal de execução do escopo contratado.

12.3 Em caso de rescisão por qualquer das partes, a Ph entregará ao Cliente os arquivos e produtos já concluídos e pagos, em formato padrão de mercado, no prazo de até 15 (quinze) dias após a rescisão formal e quitação de eventuais débitos.

13. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

13.1 A Ph trata dados pessoais em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e demais normas aplicáveis.

13.2 Os dados coletados dos Clientes são utilizados exclusivamente para execução dos serviços contratados, comunicação comercial e cumprimento de obrigações legais.

13.3 Nos projetos em que a Ph desenvolve sistemas que coletam dados pessoais de usuários finais do Cliente, a Ph atua como **operadora** de dados, processando-os conforme as instruções do Cliente, que é o **controlador** responsável pela base legal de tratamento.

13.4 O Cliente é responsável por incluir em seu *site* ou sistema a Política de Privacidade adequada, informando seus usuários sobre a coleta e o tratamento de seus dados pessoais.

13.5 Para exercício de direitos de titulares de dados ou dúvidas sobre privacidade, o contato deve ser feito pelo *e-mail* indicado no site <https://www.ph.net.br>.

14. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

14.1 A responsabilidade total da Ph perante o Cliente, em qualquer hipótese, fica limitada ao valor efetivamente pago pelo Cliente pelos serviços que deram origem à reclamação, referente aos últimos 12 (doze) meses.

14.2 A Ph não responde por danos indiretos, lucros cessantes, perda de oportunidade de negócio, perda de dados ou danos reputacionais, ainda que tenha sido avisada da possibilidade de tais danos.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Estes Termos constituem o acordo integral entre as partes no que se refere ao seu objeto, substituindo quaisquer entendimentos anteriores, salvo quando existir contrato específico assinado que disponha de forma diferente.

15.2 A tolerância de qualquer das partes quanto ao descumprimento de obrigação pela outra não implica novação, renúncia ou alteração dos Termos.

15.3 Se qualquer disposição destes Termos for considerada inválida ou inaplicável, as demais disposições permanecerão em pleno vigor.

15.4 A Ph poderá ceder seus direitos e obrigações decorrentes destes Termos a terceiros mediante comunicação prévia ao Cliente. O Cliente não pode ceder seus direitos sem anuência expressa e por escrito da Ph.

16. FORO E LEI APLICÁVEL

16.1 Estes Termos são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil.

16.2 As partes elegem o foro da comarca de Curitiba/PR para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes destes Termos, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Ph Web Software - <https://www.ph.net.br>

Versão 1.0 - Junho de 2026